

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 426/2555 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายแสง แซ่ลี้ม

ผู้ร้อง

นายออด เปียนสายหรือเขียนสายหรือ

เขียนสายหรือเปียนสายหรือนาคิน

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 208 (2), มาตรา 225

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ประกันจำเลยต่อศาลชั้นต้น เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยเป็นเอกสารปลอม โดย ว. ร่วมกับ ร. ปลอมลายมือชื่อผู้ร้องในหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนำไปใช้ประกอบโฉนดที่ดินของผู้ร้อง การที่ศาลชั้นต้นมิได้ทำการไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เอกสารที่นำมายื่นขอประกันตัวจำเลยต่อศาล มีการปลอมลายมือชื่อของผู้ร้องจริงหรือไม่ เพื่อที่ศาลจะวินิจฉัยต่อไปว่าสัญญาประกันมีผลผูกพันผู้ร้องหรือไม่ เห็นควรให้ย้อนสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนในประเด็นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วมีคำสั่งใหม่ไปตามรูปคดีตาม ป.วิ.อ. มาตรา 208 (2) ประกอบมาตรา 225

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ในชั้นสอบสวนศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องโดยนางสาววารุณี ผู้รับ

มอบอำนาจและบริษัทล่ำสุกกา การ์เด็น จำกัด โดยนางสาววราณี ผู้ประกันร่วมกัน ประกันตัวจำเลย โดยทำสัญญาประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นว่าจะปฏิบัติตามนัดหรือหมาย เรียกของเจ้าพนักงานหรือศาล มิฉะนั้นผู้ประกันยอมรับผิดชอบใช้เงินรวมจำนวน 590,000 บาท ให้แก่ศาลชั้นต้น โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ 24767 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ของผู้ร้องและโฉนดที่ดินอื่นรวม 4 ฉบับ เป็น หลักประกัน ต่อมาผู้ประกันผิดสัญญาประกันโดยไม่ส่งตัวจำเลยต่อศาลตามนัด ศาล ชั้นต้นจึงสั่งปรับนายประกันเต็มสัญญาประกัน ผู้ประกันทราบคำสั่งศาลแล้ว ไม่ ปฏิบัติตามสัญญา ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับคดี

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้คืนโฉนดที่ดินแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องชำระค่าปรับจนครบตามคำสั่งศาลก่อนแล้วจึงจะ ตรวจคืน

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ประกันจำเลยต่อ ศาลชั้นต้น เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยเป็นเอกสารปลอม ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินรวม 13 แปลง ผู้ร้องเคยทำ หนังสือมอบอำนาจให้นางสาววราภรณ์ นำไปขออออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่แทนฉบับเก่า เนื่องจากฉบับเก่าชำรุด ซึ่งนางสาววราภรณ์ได้นำหนังสือมอบอำนาจไปขออออกโฉนด ที่ดินฉบับใหม่แล้ว แต่ไม่ได้นำโฉนดที่ดินมาคืนผู้ร้อง ต่อมานางสาววราภรณ์ได้ร่วม กับนางสาววราณี ปลอมลายมือชื่อผู้ร้องในหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แล้วนำไปใช้ประกอบโฉนดที่ดินของผู้ร้องยื่น
คำร้องขอประกันตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้น โดยผู้ร้องไม่ทราบและไม่ได้รู้เห็นยินยอม
ต่อมาผู้ร้องได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่นางสาววราภรณ์และนางสาววารุณีในข้อหา
ปลอมและใช้เอกสารปลอมและได้ร้องเรียนต่อศาลชั้นต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่าศาล
ชั้นต้นได้ทำการไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ลงโทษจำคุกนางสาววารุณีในข้อหาละเมิด
อำนาจศาลและคดีถึงที่สุดแล้ว

มีปัญหาวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า สัญญาประกันนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งใน
ส่วนนี้ศาลชั้นต้นยังมิได้ทำการไต่สวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเอกสารที่นำมายื่นขอ
ประกันตัวจำเลยต่อศาลเป็นคดีนี้ มีการปลอมลายมือชื่อของผู้ร้องจริงดังที่ผู้ร้องอ้าง
หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่ศาลจะได้วินิจฉัยต่อไปว่าสัญญาประกันมีผลผูกพันผู้ร้องหรือไม่
จึงเห็นควรให้ย้อนสำนวนคืนไปให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนในประเด็นดังกล่าวให้
เสร็จสิ้นก่อน แล้วมีคำสั่งใหม่ไปตามรูปคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 208 (2) ประกอบมาตรา 225

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และคำสั่งศาลชั้นต้น แล้วย้อนสำนวนไปให้
ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

(สมศักดิ์ ตันติภิรมย์-พินิจ สุเสาร์จ-วีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี)

ศาลชั้นต้น - นายพลศักดิ์ พฤษภาจันท์

ศาลอุทธรณ์ - นายวัชรินทร์ สุขเกื้อ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นย1793/2547

ต้น

หมายเหตุ